

1500186-42.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500186-42.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000069

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2018680/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO GOMES RAVANHANI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

RICARDO GOMES RAVANHANI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), porque no dia, horário e local descritos na denúncia e seu respectivo aditamento (págs. 130/135), depois de adquirir/receber de maneira escusa, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 33,530g da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 27 invólucros de plástico incolor aderente; 1.464,970g de substância METIL BENZOIL ECGONINA (substância sólida cor parda), cocaína processada em forma de CRACK, acondicionada em 7 invólucros de plástico incolor aderente; 02 rolos de papel filme, 1000 eppendorfs vazios e a quantia de R\$ 150,00 em espécie.

Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, Taurus, nº série 1683346, de uso permitido. Narra a denúncia que durante patrulhamento de rotina policiais militares, na altura do numeral 1800, depararam-se com um homem que, ao avistar a aproximação da

viatura, empreendeu fuga adentrando na casa no mesmo quarteirão, numeral 1803. Ato contínuo, deram ordem de parada, não obedecida, e, após breve perseguição, o acusado foi detido no quintal da residência. Após identificado, informou que residia no local. Submetido à revista pessoal, no bolso traseiro direito da calça, foi encontrada a quantia de R\$ 150,00 reais em dinheiro, sem, de resto, transportar nada de ilícito. Porém, ao ser questionado sobre objetos ilícitos no interior do imóvel, informou que em seu quarto havia drogas e um revólver. Durante buscas realizadas no imóvel, no quarto, debaixo do colchão, foi encontrado um revólver prata de calibre 38 municiado com um projétil que estava percutido; ao lado da cama, dentro de uma sacola plástica, foram encontradas 27 porções de erva verde seca, todas embaladas individualmente e mais sete porções de pasta base de cor amarelada. Informalmente, de pronto, confessou que comercializa a droga e que a arma de fogo era para a sua segurança pessoal.

Na audiência de custódia de 21 de janeiro de 2022, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 62/64).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, bem como o aditamento (págs. 121/126), foram recebidos, respectivamente, em 1º de fevereiro de 2022 (págs. 101/102) e 04 de fevereiro de 2022 (pág. 136).

Pessoalmente citado (pág. 142), o acusado apresentou resposta à acusação (págs. 146/149).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, com a ferramenta Microsoft Teams, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. Revisada e mantida a prisão preventiva do acusado, em atenção ao disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal (págs. 220/221). Em memoriais (págs. 222/234), a Defesa arguiu em preliminar ilicitude da prova decorrente da falta de mandado na busca domiciliar. No mérito, debateu que os policiais em seus depoimentos alteraram o endereço inicialmente indicado como o da apreensão das drogas para o imóvel do lado vizinho, ou seja, que as drogas e a arma de fogo não foram encontradas na rua Ribeirão Preto nº 1803 e sim no imóvel vizinho, enquanto que o acusado, ao ser interrogado, logo esclareceu morar na rua Espanha nº 259, sem guardar qualquer vínculo com o alvo da diligência, mesmo porque neste local sequer teria sido localizado documento pessoal ou eventualmente correspondência a atrelá-lo ao acusado, consistindo o ambiente conglomerado de moradias coletivas “favela”; em desfecho, argumentou que, muito embora o depoimento dos policiais possa servir em dadas circunstâncias ao amparo de um decreto condenatório, a situação dos autos traz particularidades que o desate da autoria dependeria de ao menos mais algum outro elemento de identificação do acusado com o imóvel no qual resultou a apreensão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

Thiago Victor Henrique Amércúcio, policial militar, recordou, durante patrulhamento pelo bairro Vila Elisa, onde há pontos conhecidos de tráfico de drogas, avistou o acusado que, ao notar a viatura, demonstrou nervosismo e, com objeto transportando na cintura, começou a correr, adentrando no pasto que dá acesso aos fundos de várias residências, em uma das quais (casa sem número, ao lado do barraco de número 1803), no quintal, acabou por ser abordado; em busca pessoal, expôs, o acusado só trazia uma carteira consigo e que continha cento e cinquenta reais; após breve questionamento, o abordado admitiu a existência de drogas e revólver em sua casa, onde, já dentro do imóvel sob autorização, indicou estar a arma de fogo embaixo do colchão, enquanto a droga na cama do quarto; mencionou não haver mais ninguém dentro de tal residência; acrescentou que, além das drogas, também foram encontrados cerca de um mil embalagens de eppendorfs e papéis filme coincidentes aos utilizados para embalar a cocaína apreendida; complementou ter o acusado admitido armazenar as drogas para posterior redistribuição.

Matheus Augusto Batista, também policial militar, a par das informações prestadas pelo seu companheiro de corporação acima inquirido, reforçou ter o acusado admitido, ao ser inquirido, possuir arma de fogo e também guardar entorpecentes em

sua residência, para cujo interior franqueou o acesso e apontou os locais de armazenamento, incluindo onde havia as um mil embalagens de eppendorfs vazios e plásticos filme pvc; relatou ter o acusado afirmado que a arma de fogo destinava-se a defesa pessoal e a droga fazia a guarda para posterior distribuição nos pontos de tráfico; descreveu que a casa do acusado não tinha número e confronta tanto ao lado (onde há o nº 1803) como à frente com barracos; negou haver alguém na casa na ocasião da diligência, tampouco que o acusado apresentava sinais de embriaguez. Interrogado, o acusado alegou morar desde a infância no imóvel de nº 259 da rua Espanha e, na ocasião dos fatos, após ter tomado algumas bebidas de teor alcoólico, vinha descendo a rua Espanha que cruza com a Ribeirão Preto, quando, então, sofreu a abordagem, colocado na viatura com os policiais já na posse das drogas e da arma de fogo; afirmou ter a equipe se equivocado com o rapaz que fugiu, pois o bairro tem muitos barracos e várias pessoas ficam na rua; sustentou que por ter sido feriado havia ingerido muita bebida alcoólica e sequer sabia o que estava dizendo perante a autoridade policial.

Preliminar – Prova ilícita decorrente da busca domiciliar sem mandado
A pretensa nulidade decorrente da suposta violação de domicílio não encontra amparo no acervo de provas reunidas, sobretudo porque os policiais Thiago e Matheus desde o início (págs. 2/3), como também em juízo, frisaram ter o acusado admitido a guarda drogas e de uma arma de fogo em sua residência, para a qual autorizou o ingresso e apontou os locais de armazenamento.

Mesmo que tomado em parâmetro o precedente STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Informativo 687), o relator teria proposto a fixação do prazo de um ano para o aparelhamento dos órgãos de segurança pública na captação das operações/diligências por áudio e vídeo, mas essa providência foi revista pelo Supremo Tribunal Federal, segundo principais trechos trazidos abaixo extraídos do voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1342077, Julgamento: 02/12/2021, Publicação: 06/12/2021:

“Ocorre, entretanto, que a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, não só transformando o presente habeas corpus individual em um habeas corpus coletivo, como também estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes e determinando em abstrato e com efeitos vinculantes e erga omnes a todos os órgãos da administração de segurança pública do País – estaduais, distrital e federal – verdadeira obrigação de fazer inexistente na Constituição Federal e na legislação [...]

Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Superior Tribunal de Justiça, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

A decisão, portanto, não merece prosperar”

Reputa-se hígida, portanto, a diligência, mesmo porque não há contraprova da não autorização expressa à entrada dos policiais na residência.

Ainda a isso é necessário acrescentar que os crimes em debate enquadram-se ambos como de natureza permanente, em função da qual, somado a todos os elementos trazidos, em especial diante da fuga com volume na cintura logo após visualizar a chegada da viatura e informar aos policiais, enquanto ainda fora do imóvel, nele guardar drogas e a arma de fogo, torna dispensável a expedição de mandado de busca domiciliar, a exemplo dos arestos deste Tribunal de Justiça Paulista e do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente,

ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...]
5. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FORO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 12 E 16 DA LEI 10.826/2003). ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA COM A BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. MANDADO REFERENTE À RESIDÊNCIA DE PESSOA DIVERSA DO PACIENTE. DOCUMENTO QUE JÁ ESTARIA VENCIDO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EIVA NÃO CARACTERIZADA.

1. Apesar de o mandado de busca e apreensão se referir somente à residência de pessoa conhecida como Germano de Souza, e haver sido expedido no dia 23.8.2011, com prazo de validade de 20 (vinte) dias, tendo sido cumprido em 16.9.2011, tais fatos são insuficientes para macular a prova obtida por ocasião do ingresso dos policiais na residência do paciente, que foi preso em flagrante pela prática de crimes de natureza permanente, quais sejam, os previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/2003. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas (Doutrina e jurisprudência)" (STJ - 5ª Turma - HC 244016/ES - Ministro JORGE MUSSI - DJE - 05.11.2012)

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

"Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 0000750-41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

"Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são perfeitamente válidos como prova. Os atos praticados pelos policiais, além de dotados de fé pública e possuírem presunção iuris tantum de veracidade, retratam as circunstâncias da prisão. Tais depoimentos somente não seriam válidos se ficasse demonstrado algum interesse pessoal ou qualquer arbitrariedade que pudesse comprometer a veracidade deles, o que não se verificou no caso concreto (Precedentes do STJ; STF; e desta Corte)" (TRF 02ª R.; ACr 0807483-30.2010.4.02.5101; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes; Julg. 28/06/2017; DEJF 14/07/2017).

Tráfico de drogas

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 40/42 e no exame químico-toxicológico acostados a págs. 92/94 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L (maconha), na quantidade de 33,530g (trinta e três gramas e quinhentos e trinta miligramas) acondicionada em 27 invólucros de plástico incolor aderente, bem como da substância

entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", na quantidade de 1464,970g (um mil e quatrocentos e sessenta e quatro gramas e novecentos e setenta miligramas) acondicionada em 07 invólucros de plástico incolor aderente, além de 1000 eppendorfs de cor azul vazios e 2 rolos de filme PVC, conforme auto de exibição/apreensão de págs. 8/9 e laudo pericial de págs. 89/91.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Ambos os militares inquiridos prestaram relatos uníssomos e convergentes no sentido de que, enquanto patrulhavam na região, avistaram o acusado que, ao notar a presença da viatura e transportando volume na cintura, saiu em fuga, adentrou no pasto que dá acesso aos fundos de várias residências, em uma das quais (casa sem número, ao lado do barraco de número 1803), no quintal, acabou por ser abordado, quando admitiu fazer a guarda de entorpecentes, bem como da arma de fogo em sua casa, dentro da qual conduziu a equipe e até mesmo indicou os exatos locais de armazenamento, especialmente os entorpecentes, incluindo onde havia as um mil embalagens de eppendorfs vazios e plásticos filme pvc.

Observe-se que o próprio acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial (pág. 4), acompanhado de seu advogado, confirmou nos dados de sua qualificação o endereço da casa de nº 1803 até então relatado pelos militares como local de referência ao exato imóvel vizinho, já que este não dispunha de numeração própria para ser indicado.

E muito embora o acusado justifique assim tê-lo feito em tal interrogatório por se encontrar em estado de embriaguez sem saber nada do que dizia, o policial Matheus negou o apresentar o acusado quaisquer sinais de embriaguez na ocasião da detenção, o que desdisse a versão apresentada no interrogatório em juízo na pretensão de distorcer os fatos e afastar sua culpabilidade às drogas e petrechos apreendidos. Acrescente-se, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792); "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); "Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento, divididos em porções individuais, pela detalhada informação apócrifa, cuja veracidade foi constatada pelos agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao destino a terceiros, salientando-se que eventual condição de usuária não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a tese desclassificatória ventilada em

autodefesa." (TJ-SP; APL 0001364-89.2016.8.26.0537; Ac. 10947155; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2794).

Destarte, os elementos reunidos em todo o percurso da instrução probatória confirmam que a destinação dos entorpecentes seria para terceiras pessoas, pois em condições próprias a tanto de armazenamento, de embalagem, fracionamento, tudo em ambiente, segundo asseverado pelos policiais, conhecido e propício ao exercício do tráfico.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

A materialidade ficou comprovada com o auto de exibição/apreensão (págs. 8/9), pesquisa SINARM (págs. 79/80), laudo pericial da arma de fogo (págs. 111/115), bem como nos relatos produzidos em fase inquisitorial e corroborados em juízo.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Da mesma forma exposta nos fundamentos vertidos ao delito de tráfico de drogas, o acusado haveria, ao ser abordado ainda fora do imóvel, admitido que dentro deste mantinha a posse da arma de fogo e, autorizado o ingresso, indicou armazená-la debaixo do colchão.

Consiste em infração denominado pela doutrina como de perigo abstrato e de mera conduta; assim, para sua consumação, basta a realização de uma das ações nucleares do tipo penal em tela - possuir ou manter sob sua guarda - sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que "os delitos de posse e de porte ilegal de arma de fogo tutelam a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva do armamento, por tratar-se de crime de perigo abstrato" (ARE 1.101.003, Rel. Min. Luiz Fux) [...]

7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1122678 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).

"Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial" (STJ, HC 366.292/SE, Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2017).

Ainda que assim não fosse, o laudo pericial certificou que o revólver de calibre 380 ao ser "testado em disparos de tiros de prova, seus mecanismos mostraram-se eficazes" (págs. 112).

Desta forma, caracterizados os crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, passo à dosagem das penas:

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis os maus antecedentes (a: Processo nº 0042145-33.2008.8.26.0506 - 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 45/46, término da execução nº 03: 15/12/2014, Pág. 118; b: Processo nº 1008925-42.1999.8.26.0506 - 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da execução 1 em 26/02/2013, pág. 47; c: Processo nº 1009486-37.1997.8.26.0506 - 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 117, término da execução nº 02: 14/04/2006, pág. 117), a majorar a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa;

Para esta vetorial, relevante consignar que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tese fixada no julgamento do Tema 150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal), além do que a Corte igualmente entendeu como incompatível ao ordenamento jurídico brasileiro o denominado direito ao esquecimento, no julgamento do RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Tema 786 da repercussão geral divulgado no informativo de jurisprudência 1005).

Relembrada a variação da pena de cinco a quinze anos, cumpre fixar a pena-base em cinco anos e seis meses de reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Ausentes circunstâncias legais a serem apreciadas;

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porque portador de maus antecedentes todos envolvendo contato com drogas, conforme anotado no item "I" acima. Torno definitivo o quantum de cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a hediondez e a circunstância judicial desfavorável, conforme anotado no item "I", nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento. Insuficiente o critério objetivo temporal para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), iniciará o cumprimento no regime original.

artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03)

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis os maus antecedentes (a: Processo nº 0042145-33.2008.8.26.0506 – 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 45/46, término da execução nº 03: 15/12/2014, Pág. 118; b: Processo nº 1008925-42.1999.8.26.0506 – 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da execução 1 em 26/02/2013, pág. 47; c: Processo nº 1009486-37.1997.8.26.0506 – 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 117, término da execução nº 02: 14/04/2006, pág. 117), a majorar a pena em dois meses de detenção e um dia-multa;

Para esta vetorial, relevante consignar que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tese fixada no julgamento do Tema 150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal), além do que a Corte igualmente entendeu como incompatível ao ordenamento jurídico brasileiro o denominado direito ao esquecimento, no julgamento do RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Tema 786 da repercussão geral divulgado no informativo de jurisprudência 1005).

Relembrada a variação da pena de um a três anos, cumpre fixar a pena-base em um ano e dois meses de detenção e pagamento de onze dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Ausentes circunstâncias legais a serem apreciadas;

III. Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, torno definitivo o quantum da pena de um ano e dois meses de detenção e pagamento de onze dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade aberto, sujeito às condições previstas nos incisos I a IV, do artigo 115, da Lei de Execução Penal, revelando-se inviável cogitar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso III, do Código Penal), eis que "A pena-base foi estipulada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal." (STJ, AgRg no HC 368.734/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), bem como por força da vedação do parágrafo 1º, do artigo 69, do Código Penal.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno RICARDO GOMES RAVANHANI, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e seis meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de quinhentos e cinquenta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; outrossim, condeno-o à pena de um ano e dois meses de detenção (regime aberto, sujeito às condições previstas nos incisos I

a IV, do artigo 115, da Lei de Execução Penal) e ao pagamento de onze dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03). Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 62/64), sobretudo agora por estar emoldurada uma das condenações ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o elevado montante no somatório das penas e regime prisional impostos a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se guia de execução provisória.

Comunique-se a autoridade policial a autorização de remessa do artefato bélico apreendido ao Exército para destruição, a teor do artigo 25, da Lei nº 10.826/03, bem como a promover a destruição dos instrumentos diretamente relacionados ao crime cometido do tráfico de tráfico, quais sejam, os 1000 eppendorfs vazios e os 02 rolos de filme PVC, porque inservíveis e inexpressivos economicamente para outros fins.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento da quantia de R\$150,00 apreendida na revista pessoal, em favor da União; para tanto, ausente documento de depósito, somente estando o numerário indicado no auto de exibição/apreensão de págs. 8/9, requirite-se da autoridade policial para que promova o depósito judicial nos autos para a oportuna destinação nos termos aqui deliberados.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA